أحدهم مائة أقرع فان خرج العتق للمكاسب عتق وله المائة أو لغيره عتق ثم أقرع فان خرج لغيره عتق ثلثه أوله عتق ربعه وله ربع كسبه
(فصل) من عتق عليه من به رق ولو بكتابة أو تدبير فولاؤه له ولعصبته يقدم بقوا ئده الاقرب وولاء ولد عتيقة من عبد لولاها فان عتق الاب
أو الجد انجر لمولاه أو الاب بعد الجد انجر لم لاه ولو ملك هذا الولد أباه (١٣٧) جر ولاء اخوته اليه *(كتاب التدبير)*

العوض كونه دينا مؤجلا ولو منفعة ومنجما بنجمين فأكثر وقيل ان ملك بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم ولو كاتب على خدمة شهر ودينار وعند انقضائه صحت أو على أن يبيعه كذا فسدت ولو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الالف وعلق الحرية بأدائه فالمذهب صحة الكتابة دون البيع ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بادائه فالنص صحتها ويوزع على قيمتهم يوم الكتابة فمن أدى حصته عتق ومن عجز رق وتصح كتابة بعض من باقيه حر فلو كاتب كله صح في الرق في الاظهر ولو كاتب بعض رقيق فسدت ان كان باقيه لغيره ولم يأذن وكذا ان أذن أو كان له على المذهب ولو كاتبا معا أو وكلا صح ان اتفقت النجوم وجعل المال على نسبة ملكيهما فلو عجز فعجز أحدهما وأراد الآخر ابقاءه فكابتداء عقد وقيل يجوز ولو أبرأ من نصيبه أو أعتقه عتق نصيبه وقوم الباقي ان كان موسرا *(فصل)* يلزم السيد أن يحط عنه جزأ من المال أو يدفعه اليه والحط أولى وفي النجم الاخير أليق والاصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال وان وقت وجوبه قبل العتق ويستحب الربع والا فالسبع ويحرم وطء مكاتبته ولا حد فيه ويجب مهر والولد حر ولا تجب قيمته على المذهب وصارت مستولدة مكاتبة فان عجزت عتقت بموته وولدها من نكاح وزنا مكاتب في الاظهر يتبعها رقا وعتقا وليس عليه شئ والحق فيه للسيد وفي قول لها فلو قتل فقيمته لذي الحق والمذهب أن أرش جنايته عليه وكسبه ومهره ينفق منها عليه وما فضل وقف فان عتق فله والا فللسيد ولا يعتق شئ من المكاتب حتى يؤدي الجميع ولو أتى بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة حلف المكاتب أنه حلال ويقال للسيد يأخذه أو يبرئه عنه فان أبى قبضه القاضي فان نكل المكاتب حلف السيد ولو خرج المؤدى مستحقا رجع السيد ببدله فان كان في النجم الاخير بان أن العتق لم يقع وان كان قال عند أخذه أنت حر وان خرج معيبا فله رده وأخذ بدله ولا يتزوج الا باذن سيده ولا يتسرى باذنه على المذهب وله شراء الجواري لتجارة فان وطئها فلا حد والولد نسيب فان ولدته في الكتابة أو بعد عتقه لدون ستة أشهر تبعه رقا وعتقا ولا تصير مستولدة في الاظهر وان ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر وكان يطؤها فهو حر وهي أم ولد ولو عجل النجوم لم يجبر السيد على القبول ان كان له في الامتناع غرض كمؤنة حفظه أو خوف عليه والا فيجبر فان أبى قبضه القاضي ولو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأ لم يصح الدفع ولا الابراء ولا يصح بيع النجوم ولا الاعتياض عنها فلو باع وأدى الى المشتري لم يعتق في الاظهر ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذ منه ولا يصح بيع رقبته في الجديد فلو باع فأدى الى المشتري ففي عتقه القولان وهبته كبيعه وليس له بيع ما في يد المكاتب واعتاق عبده وتزويج أمته ولو قال له رجل أعتق مكاتبك على كذا ففعل عتق ولزمه ما التزم

(فصل) الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها الا أن يعجز عن الاداء وجائزة للمكاتب فله ترك الاداء وان كان معه وفاء فاذا عجز نفسه فللسيد الصبر والفسخ بنفسه وان شاء بالحاكم وللمكاتب الفسخ في الاصح ولو استمهل المكاتب عند حلول النجم استحب امهاله فان أمهل ثم أراد الفسخ فله وان كان معه عروض أمهله ليبيعها فان عرض كساد فله أن

هو تعليق عتق بموته وأركانه صيغة ومالك ومحل وشرط فيه كونه رقيقا غير أم ولد وفي الصيغة لفظ يشعر به صريح كأنت حر أو أعتقتك بعد موتي أو دبرتك أو أنت مدبر أو كناية كخليت سبيلك بعد موتي وصح مقيدا كان مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر ومعلقا كان دخلت الدار فأنت حر بعد موتي وشرط دخوله قبل موت سيده فان قال ان مت ثم دخلت فأنت حر فبعده ولو مترا خيا وللوارث كسبه قبله لا نحو بيعه كأن مات ومضى شهر فأنت حر وليستا تدبيرا أو قال ان أومتى شئت اشترطت المشيئة قبل الموت فيهما فورا في نحو ان ولو قال لعبديه احدكما حر متنا فأنت حر لم يعتق حتى يموتا فان مات أحدهما فليس لوارثه نحو بيع نصيبه وفي المالك اختيار وعدم صبا وجنون فيصح من سفيه وكافر وتدبير مرتد موقوف وحربي حل مدبره لدارهم ولو دبر كافر مسلما بيع عليه أو كافرا فأسلم نزع منه وله كسبه وبطل بنحو بيع وبايلاد لا بردة ورجوع لفظا وانكار ووطء وحل له وصح تدبير مكاتب وعكسه وتعليق عتق كل بصفة ويعتق بالاسبق *(فصل)* حل من دبرت حاملا مدبر لا ان بطل قبل انفصاله تدبيرها بلا موت كعلق عتقها حاملا وصح تدبير حمل ولا تتبعه أمه فان باعها فرجوع عنه ولا يتبع مدبرا ولده والمدبر كقن في جناية ويعتق بالموت من الثلث بعد الدين كعتق علق بصفة قيدت بالمرض كان دخلت في مرض موتي فأنت حر أو وجدت فيه باختياره وحلف فيما معه وقال كسبته بعد الموت وقال الوارث قبله

(كتاب الكتابة) هي سنة بطالب أمين مكتسب والافباحة وأركانها رقيق وصيغة وعوض وسيد وشرط فيه ما في معتق وكتابة مريض من الثلث فان خلف مثليه صحت في كله أو مثله ففي ثلثيه أو لم يخلف غيره ففي ثلثه وفي الرقيق اختيار وعدم صبا وجنون وأن لا يتعلق به حق لازم وفي الصيغة لفظ يشعر بها ايجابا كما كاتبتك على كذا منجما مع اذا أديته فأنت حر لفظا أو نية وقبولا كقبلت ذلك وفي العوض كونه دينا ولو